

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ)

Российская Федерация, г. Москва

Дата размещения: «17» мая 2026 г.

Дата вступления в силу: «17» мая 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ является официальной публичной офертой (предложением) Правообладателя проекта «StressCards» (далее — «Правообладатель»), адресованной неограниченному кругу дееспособных физических лиц (далее — «Пользователь»), заключить Лицензионный договор на использование программного обеспечения (Мобильного приложения) на условиях, изложенных ниже.

1.2. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) данный документ является публичной офертой. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) условий настоящей Оферты является совершение Пользователем действий, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

1.3. Правообладатель оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения в Мобильном приложении.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Мобильное приложение (Приложение)** — программа для ЭВМ под названием «StressCards», предназначенная для подготовки к тестам и экзаменам с использованием карточек, режима имитации экзамена (Stress Mode) и автоматического анализа слабых мест.

2.2. **Акцепт Оферты** — полное и безоговорочное принятие условий Договора путем совершения следующих действий: нажатия кнопки «Загрузить» в магазине приложений App Store или начала использования Приложения иным способом.

2.3. **Premium-доступ (Платная подписка)** — расширенный функционал Приложения, включающий Stress Mode (режим имитации экзамена), готовые наборы карточек по предметам и персональную аналитику слабых мест, предоставляемый Пользователю за вознаграждение.

2.4. **Базовый доступ** — бесплатный функционал Приложения, включающий базовые карточки и возможность создания собственных наборов карточек.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на использование Мобильного приложения на территории всех стран мира на условиях простой (неисключительной) лицензии.

3.2. Договор считается заключенным с момента совершения Пользователем Акцепта Оферты в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

3.3. Используя Приложение, Пользователь гарантирует, что он ознакомлен с условиями настоящей Оферты и согласен с ними.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ PREMIUM-ДОСТУПА (УСЛУГИ)

4.1. Доступ к расширенному функционалу предоставляется на условиях ежемесячной платной подписки, управляемой через личный кабинет Пользователя в магазине приложений App Store.

4.2. Стоимость подписки указывается в интерфейсе магазина приложений и Приложения. Правообладатель вправе изменять стоимость подписки, что не распространяется на уже оплаченные периоды.

4.3. Порядок оплаты:

- Оплата производится исключительно через платежные системы магазина приложения App Store
- Обязанность Пользователя по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на счет Правообладателя через API магазина приложений.

4.4. Автопродление и Отмена:

- Подписка продлевается автоматически, если Пользователь не отключил автопродление не менее чем за 24 часа до окончания текущего оплаченного периода.
- Управление подпиской (включение/отключение) осуществляется в настройках аккаунта Пользователя в магазине приложений.

4.5. Возврат денежных средств:

- В соответствии со ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» (дистанционная продажа товаров) и спецификой цифрового контента, денежные средства за использованный период подписки возврату не подлежат, за исключением случаев, когда услуга не была предоставлена по вине Правообладателя.
- Запрос на возврат направляется по адресу nyashka200533@gmail.com.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Правообладатель обязуется:

- Обеспечивать техническую возможность использования Приложения.
- Соблюдать конфиденциальность персональных данных (ФЗ-152 «О персональных данных»).
- Оказывать техническую поддержку.

5.2. Пользователь обязуется:

- Не копировать, не декомпилировать и не модифицировать код Приложения, а также не предпринимать иных действий, направленных на получение исходного кода или взлом функционала.
- Не использовать Приложение для целей, противоречащих законодательству Российской Федерации.
- Самостоятельно нести ответственность за содержание создаваемого контента (карточки, вопросы, тесты), включая его соответствие требованиям закона.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Приложение предоставляется «как есть» (as is). Правообладатель не гарантирует: (а) что использование Приложения приведет к успешной сдаче экзаменов, так как результат зависит от психофизиологического состояния Пользователя; (б) что Приложение будет функционировать без ошибок и сбоев, соответствовать конкретным целям Пользователя или быть совместимым с программным обеспечением третьих лиц.

6.2. Правообладатель не несет ответственности за косвенные убытки Пользователя, возникшие в результате использования или невозможности использования Приложения, включая сбои в работе интернета или магазина приложений.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

7.1. На дату публикации настоящей Оферты регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) не завершена.

7.2. В соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 435 ГК РФ) для заключения договора оферты достаточно волеизъявления сторон. Реквизиты Правообладателя будут указаны в настоящем разделе дополнительно при фактическом запуске коммерческой деятельности.

7.3. До момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительное право на Приложение «StressCards» принадлежит его создателям, действующим как соавторы. Правообладателями сервиса «StressCards» являются: Григорьев Владимир, Беяева Екатерина Алексеевна, Нургалиева Зарина Расиховна и Таранкова Анастасия Михайловна.

7.4. Уполномоченным представителем Правообладателя для связи с пользователями и приёма претензий назначена Таранкова Анастасия Михайловна.

7.5. Контактный адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и обращений пользователей: nyashka200533@gmail.com.